

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사

패스코드 기출특강

(44회 기출FULL복원 특강 강의교안)



1

- 1과목 1편 -

세제 및 절세전략 (7문항)

2

1 다음 중 지방세(地方稅)가 아닌 것은?

- ① 취득세
- ② 등록면허세
- ③ 소득세
- ④ 재산세

③ 소득세는 국세이다(나머지는 모두 지방세).

3

❖ 우리나라 조세체계

직접세: 납세부담자 = 신고납부자
간접세: 납세부담자 ≠ 신고납부자

✓ 국세	내국세	✓ 직접세	소득세, 법인세, 상속세 및 증여세, 종합부동산세
		✓ 간접세	부가가치세, 주세, 인지세, 증권거래세, 개별소비세
		목적세	교육세, 농어촌특별세, 교통·에너지·환경세
	관세		
✓ 지방세	도세	보통세	취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세
		목적세	지역자원시설세, 지방교육세
	시·군세	보통세	주민세, 재산세, 자동차세, 지방소득세, 담배소비세

- 소.법.부 ↔ 취·등록세, 종부세 ↔ 재산세
(국세) (지방세) (국세) (지방세)

4

2024.11
기출복원

다음 중 지방세가 아닌 것은?

- ① 취득세
- ② 등록면허세
- ③ 상속세
- ④ 담배소비세

② 상속세는 국세이다.
지방세에는 '취득세, 등록면허세, 지방교육세,
주민세, 재산세, 자동차세, 담배소비세 등'이 있다.

5

2025.07
기출복원

다음 중 국세가 아닌 것은?

- ① 취득세
- ② 부가가치세
- ③ 증권거래세
- ④ 개별소비세

① 취득세, 등록면허세는 대표적인 지방세이다.

6

2

다음 중 납세의무의 성립시기(국세기본법 제21조)를 잘못 기술한 것은?

- ① 소득세, 법인세, 부가가치세: 과세기간이 끝나는 때
- ② 상속세: 상속재산을 취득한 때
- ③ 증권거래세: 해당 매매거래가 확정되는 때
- ④ 종합부동산세: 과세기준일

② 상속세는 '상속이 개시되는 때(피상속인의 사망 시)'이다.

7

❖ 납세의무의 성립(성립→확정→소멸)

소득세, 법인세, 부가가치세

과세기간이 끝나는 때

상속세

상속이 개시되는 때

cf. 상속재산을 취득하는 때 → X

증여세

증여로 재산을 취득하는 때

인지세

과세문서를 작성하는 때

증권거래세

매매거래가 확정되는 때

cf. 매수거래가 확정된 때 → X

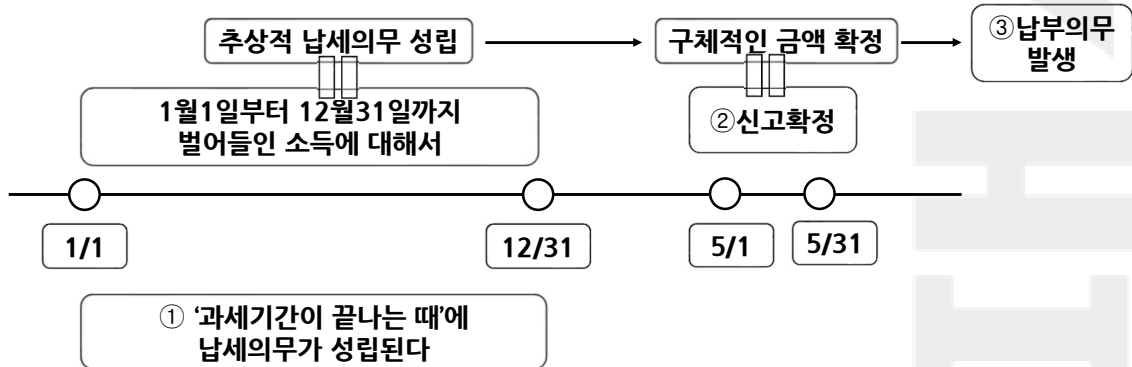
종합부동산세

과세기준일

cf. 부동산 등기일 → X

8

✓ '소득세, 법인세, 부가가치세'



9

3

다음 중 배당소득(소득세법 제17조)과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 직장공제회 초과반환금
- ② 집합투자기금으로부터의 이익
- ③ ELS, ETN 등 파생결합증권으로부터의 이익
- ④ 출자 공동사업자의 손익분배금

① '직장공제회 초과반환금'은 이자소득(소득세법 제16조)이다.

10

❖ 이자소득과 배당소득의 종류

이자소득(소득세법 제16조)	배당소득(소득세법 제17조)
(1) 채권·증권의 이자와 할인액	(1) 이익배당
(2) 국내·외에서 받는 예금·적금의 이자	(2) 법인으로 보는 단체로부터 받는 배당 또는 분배금
(3) 채권 또는 증권환매조건부매매차익	(3) 의제배당, 인정배당
(4) 저축성보험의 보험차익	(4) 인정배당
(5) 직장공제회 초과반환금	(5) 국내·외에서 받은 집합투자기금으로부터의 이익
(6) 비영업대금의 이익	(6) 파생결합증권 또는 파생결합사채로부터 이익
(7) 파생결합상품의 이익(이자소득과 결합)	(7) 외국법인으로부터의 배당
(8) 유사 이자소득	(8) 출자 공동사업자의 손익분배금
	(9) 파생결합상품의 이익(배당소득과 결합)
	(10) 유사 배당소득

Cf. 출자 공동사업자로부터의 손익분배금은 배당소득이지만, '공동사업자로부터 받는 분배금'은 사업소득이 된다.

11

2021.06
기출복원

다음 중 배당소득에 속하지 않는 것은?

- ① 환매조건부채권의 매매차익
- ② 집합투자기금으로부터의 이익
- ③ 출자공동사업자의 손익분배금
- ④ 의제배당

이자소득

12

4

원천징수세율과 관련하여 빈칸을 합한 숫자로 옳은 것은? (세율은 지방세 제외)

- 대금업에 해당하지 않는 금전대여를 하고 이를 통해 이자를 수령할 경우 ()%의 원천징수세율을 적용한다.
- 소득세법상 적격의 요건을 갖춘 집합투자기구로부터의 이익을 지급시에는 ()%의 원천징수세율을 적용한다.

- ① 28
② 39
③ 44
④ 56

② 원천징수세율의 합은 '25%(비영업대금의 이익) + 14%(집합투자기구로부터의 이익) = 39%'이다.

13

원천징수=징수편의, 분리과세=과세방식

❖ 금융소득에 대한 원천징수세율

항목	원천징수세율	비고
잔존만기가 5년 이상인 국채의 만기보유시 이자소득(개인투자 2억원 한도)	14%	분리과세 무조건 분리과세
직장공제회 초과반환금	기본세율 (6%~45%)	
'법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금(법원 보관금)'에서 발생한 이자소득	14%	
비실명거래로 인한 이자·배당소득	90% 또는 45%	
ISA 비과세한도를 초과하는 이자·배당소득	9%	조건부 종합과세
비영업대금의 이익	25%	
그 밖의 이자소득 또는 배당소득	14%	

‘무조건분리과세’ 대상이 아니면 ‘조건부 종합과세’ 대상이 된다

14

2024.11
기출복원

원천징수세율과 관련하여 빈칸을 합한 숫자로 옳은 것은? (세율은 지방세 제외)

- 법원에 납부한 경매보증금 또는 경락대금에서 발생하는 이자소득에 대해서는 ()%의 세율로 원천징수하고 납세의무를 종결한다.
- ISA의 통산순이익 중 비과세한도를 초과한 이자나 배당소득에 대해서는 ()%의 세율로 원천징수하고 납세의무를 종결한다.

- ① 22
② 23
③ 28
④ 39

② 원천징수세율의 합은
'14%(법원보관금의 이자소득)+9%(ISA의 비과세한도를 초과하는 이자·배당소득)
= 23%'이다.

ISA 서민형, 통산순이익
1,000만원

400만원: 비과세

600만원: 우대세율 9%

15

5

보기에서 종합소득세 신고대상이 아닌 자로 연결한 것은?

- 가. 근로소득만 있는 자
나. 퇴직소득만 있는 자
다. 근로소득과 퇴직소득만 있는 자

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

④ 모두 종합소득세 신고대상이 아니다. 근로소득만 있는 경우는 연말정산절차로 종합소득세를 신고한 것으로 같음되며, 퇴직소득의 경우는 분류과세 대상이므로 종합소득세 신고대상이 아니다 (각각이 신고대상이 아니므로 합산도 신고대상이 아님).

16

종합소득: 이자소득, 배당소득, 근로소득, 사업소득, 연금소득, 기타소득

✓ '종합소득세 신고·납부' 대상자

(1) 근로소득만 있는 경우 → 신고 X (∵ 연말정산)

(2) 사업소득, 기타소득(300만원 초과)이 있는 경우 → 신고·납부 O

(3) 다른 소득이 전혀 없고 금융소득만 있는 경우 → 금융소득이 2천만원을 초과하는 경우에만 신고·납부 O

조건부 종합과세

▶ 여기서 '금융소득'은 비과세·무조건분리과세 금융소득을 제외한 금융소득을 말함

(4) 근로소득 + 금융소득의 경우

✓ 근로소득만 있고 금융소득이 2천만원 이하인 경우 → 신고 X (∵ 연말정산)

✓ 근로소득만 있고 금융소득이 2천만원을 초과하는 경우 → 신고·납부 O (합산)

17

2023.06
기출복원

보기에서 종합소득세 신고·납부를 해야 하는 경우는?
(A, B, C, D 모두 기재된 소득 이외의 소득은 없다고 가정함)

A. 근로소득이 1억원이고 금융소득의 합계가 1천만원인 경우

B. 직장공제회 초과반환금이 5천만원인 경우

C. 비영업대금의 이익이 1천만원인 경우

D. 정기예금의 이자소득이 2천만원이고 집합투자기구로부터의 이익이 2,500만원인 경우

① A

② B

③ C

④ D

A. 근로소득 + 금융소득합계가 2천만원 미만인 경우 → 신고 X

B. 무조건분리과세 대상은 무조건분리과세로써 납세의무가 종결

C. 금융소득합계가 2천만원 미만인 경우 → 신고 X

D. 금융소득합계가 2천만원 초과 → 신고 O

18

6

세법상 거주자에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 거주자란 국내에 주소를 두거나 6개월 이상의 거소를 둔 개인을 말한다.
 - ② 비거주자는 거주자가 아닌 개인을 말한다.
 - ③ 외국을 항해하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이하는 가족이 거주하는 장소 또는 그 승무원이 근무기간 외의 기간 중 통상 체재하는 장소로 판정한다.
 - ④ 국외에서 근무하는 공무원 또는 내국법인의 국외사업장이나 해외 현지법인에 파견된 임직원은 거주자로 본다.
- ① '거주자'란 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인을 말하고, '비거주자'는 거주자가 아닌 개인을 말한다(즉, 세법상 거주자는 국적개념이 아니라 주소 또는 거소를 두고 있는지의 여부로 판단).

19

❖ 납세의무자의 구분 (2025기본서, 1권, p16~17참조)

※ 납세의무자의 구분(소득세법 제1의 2)

소득세법상 납세의무자는 다음과 같이 거주자와 비거주자로 구분

3개월 이상 (X)

- (1) 거주자와 비거주자의 구분: '거주자'란 국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 개인을 말하며, '비거주자'란 거주자가 아닌 개인을 말한다. (중략)
- (2) 국외에서 근무하는 공무원 또는 거주자나 내국법인의 국외사업장 또는 해외 현지법인 등에 파견된 임원 또는 직원은 거주자로 본다.
- (3) 외국을 항해하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이하는 가족이 거주하는 장소 또는 그 승무원이 근무기간 외의 기간 중 통상 체재하는 장소로 판정한다(▶판정결과 주소 또는 거소가 국내이면 거주자, 국외이면 비거주자).



20

2023.02
기출복원

소득세법상 거주자에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 거주자란 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인을 말한다.
 - ② 외국을 항해하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이 하는 가족이 거주하는 장소를 주소로 본다.
 - ③ 대사관직원 등 국외에서 근무하는 공무원은 거주자로 본다.
 - ④ 거주자인 부부의 금융소득은 합산기준으로 금융소득종합과세 여부를 판정한다.
- ④ 거주자에 대한 과세로서 부부의 금융소득에 대해서는 부부합산제가 아니라 부부별산제를 적용한다(2002.8.29 부부합산제 위헌판정).

21

7

증여세와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

미성년자가 아닌 자에게 증여를 할 경우 ()의 기간 동안 ()만원까지 증여공제를 받을 수 있다.

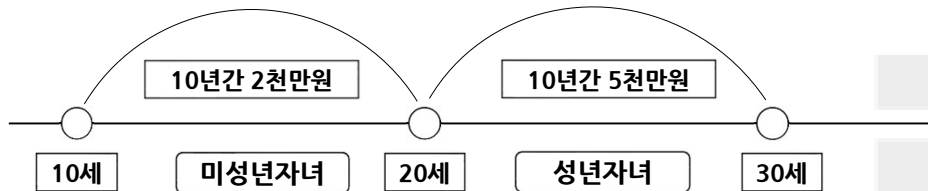
- ① 10년, 5천만원
- ② 5년, 5천만원
- ③ 10년, 2천만원
- ④ 5년, 2천만원

① '10년, 5천만원'이다. 성인자녀는 '10년, 5천만원', 미성년자녀는 '10년, 2천만원'이다. 참고로 자녀에게 증여재산공제 한도 내에서 증여를 하고 증여신고는 하지 않는 경우가 많은데, 이후 증여재산의 증식에 대비하여 증여세 신고를 하고 자금출처의 정당성을 확보하는 것이 바람직하다.다 (각각이 신고대상이 아니므로 합산도 신고대상이 아님).

22

✓ 자녀 증여공제 활용

※자녀가 어릴 때부터 분할 증여 유리



23

2025.07
기출복원

증여세 절세전략과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

미성년자에게 ()의 기간동안 () 이내로 증여할 경우는 증여재산공제가 적용되어 증여세를 내지 않아도 된다.

- ① 5년, 2천만원
- ② 5년, 5천만원
- ③ 10년, 2천만원
- ④ 10년, 5천만원

③ '10년, 2천만원'이다.
성인자녀에 대한 증여재산공제는 '10년, 5천만원'이 적용된다.

24

- 1과목 2편 -
금융상품
(8문항)

25